

Socialnämnden

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, klockan 08:30 13.35

Paragrafer §§ 46-60

Beslutande ledamöter Beatrice Öman (S), ordförande
Urban Nyström (S)
Åsa Lindström (S)
Mashal Molod (S)
Gunnar Halin (BA)
Bo Englund (V)
Erika Sjöo (SJVP), vice ordförande

Tjänstgörande ersättare Patric Gustafsson (S)
Helena Nordvall (M)
Helena Tjäder (BA)
Inger Eriksson (SD)

Närvarande ersättare Terese Wiippola (S)
Paul Holmgren (S)
Birgit Blombäck (S)
Jan Selberg (S)

Övriga närvarande Catharina Liljeholm, socialchef
Björn Isaksson, sekreterare

Protokollet är digitalt justerat av

Beatrice Öman (S), ordförande

Urban Nyström (S), justerare

Björn Isaksson, sekreterare

Protokollet har tillkännagivits på kommunens digitala anslagstavla



Socialnämnden

Ärendelista

§ 46	Godkännande av dagordning samt sammanträdetts offentlighet.....	3
§ 47	Information.....	4
§ 48	Ekonomisk månadsrapport mars.....	5
§ 49	Socialnämndens budgetförutsättningar 2024-2026	7
§ 50	Yttrande över revisionsrapport Uppföljning av fördjupade granskningar och riktade uppdrag	10
§ 51	Yttrande över revisionsrapport Hantering av IT-störningar	11
§ 52	Projektportfölj 2023	13
§ 53	Björknäsgårdens patientsäkerhetsberättelse 2022	14
§ 54	Patientsäkerhetsrapport 2023	15
§ 55	Bodens ridklubbs ansökan om ersättning för instruktörstjänst för den funktionsanpassade verksamheten 2023	16
§ 56	Uppdrag att lämna yttrande i tillsynsärendet Medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre	17
§ 57	Meddelanden	19
§ 58	Övriga frågor/information	20
§ 59	Yttrande till förvaltningsrätten över ansökan om särskild avgift enligt 16 kap SoL, mål nr 554-23	21
§ 60	Sekretesshandlingar för kännedom.....	22



Socialnämnden

**§ 46 Godkännande av dagordning samt sammanträdet
offentlighet**

Socialnämndens beslut

1. Föreslagen dagordning med redovisad förändring godkänns.
2. Sammanträdet är offentligt fram till och med ärende 14 Övriga frågor/information.

Beskrivning av ärendet

Föreslagen dagordning redovisas. Förslag på nytt ärende:

12. Uppdrag att lämna yttrande i tillsynsärendet Medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre

Socialnämnden har beslutat att nämndens sammanträden ska vara offentliga utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller vid behandling av ärenden i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Yrkanden

Ordförande Béatrice Öman (S) föreslår att sammanträdet är offentligt fram till och med ärende 14 Övriga frågor/information.



Socialnämnden

§ 47 Information SOC-2023-00014

Socialnämndens beslut

Informationen noteras till protokollet

Beskrivning av ärendet

Följande information lämnas under sammanträdet:

- Socialchefens månadsrapport
- Socialförvaltningens MBL § 19
- Rapport Socialförvaltningens organisatoriska och sociala arbetsmiljö
- Återrapport från Chefoskopet
- Under eftermiddagen genomförs studiebesök inom Individ- och familjeomsorgen samt Boende och stöd

Socialchefens månadsrapport

Socialchef Catharina Liljeholm rapporterar bland annat följande:

Fram till den 18 april är kostnaden för utskrivningsklara patienter ca 1 mkr för 2023. 36 brukare väntar på plats på äldreboende, varav 2 utan demensdiagnos. Väntetid ca 4 månader och väntetiden är ökande. Utvecklingen är bekymmersam och behovet av demensplatser fortsätter att öka.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens månadsrapport
Socialförvaltningens information enligt MBL § 19



Socialnämnden

§ 48 Ekonomisk månadsrapport mars

SOC-2023-00007

Socialnämndens beslut

1. Förvaltningsledningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öka antalet demensplatser. Uppdraget återrapporteras senast 15 juni.
2. Ekonomisk månadsrapport mars 2023 läggs med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Socialnämndens utfall för perioden är ett underskott på -10,4 mkr mot budget. Största orsakerna är betalningsansvaret till Region Norrbotten samt beviljade timmar hemtjänst.

Socialnämndens nettokostnader för helåret prognostiseras att uppgå till 865,8 mkr vilket är en avvikelse mot budget med -17,3 mkr. Det beräknade underskottet återfinns i huvudsak inom det förvaltningsövergripande verksamhetsområdet samt äldreboende, hemtjänst och Boende och Stöd.

Inom det förvaltningsövergripande verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om -11,7 mkr. Det beror på delvis att IT-kostnaderna prognostiseras att öka med -3,2 mkr där budget bör justeras för att överensstämma med nuläget. Betalningsansvar mot Region Norrbotten, uppgår till och med mars till 0,9 mkr. Totalt 11 fakturor från januari och mars ska bestridas.

Kostnaden för beviljade timmar hemtjänst prognostiseras att övertrassera budget med 5,7 mkr under verksamhetsåret 2023, vilket beror på en bedömd ökning av beviljade timmar. En delorsak till stigande antal beviljade timmar är bristen på demensboendeplatser. Idag väntar 34 brukar på en plats.

Äldreomsorg/hemtjänst prognostiserar ett underskott på -1,7 mkr. Detta kan förklaras med ett ökat stöd för chefer och ett arbete med rutiner inom äldreomsorgen föranlett av kommunrevisorernas granskning.

Äldreomsorg/Äldreboende prognostiserar ett underskott på -1,3 mkr.

Vård, Assistans & Kompetensförsörjning prognostiserar ett överskott på +0,43 mkr vid årets slut.

Boende & Stöd prognostiserar ett underskott vid årets slut på -1,7 mkr. Budgetavvikelsen är på personalkostnaderna där vikariebrits som löst med övertid samt dubbel nattbemanning är största orsakerna.

Individ- och familjeomsorg prognosisterar ett underskott på -1,4 mkr. Främsta orsaken är högre kostnader för ekonomiskt bistånd och placeringar. Ekonomiskt bistånd prognosisterar ett underskott på -0,8 mkr vilket är lägre än 2022. Orsaken till underskottet är färre antal ärenden.



Socialnämnden

Det finns vissa osäkerheter som kan komma att påverka framtida utfallet och lagd prognos negativt framöver. En osäkerhet är om den höga vikariekostnaden från sommaren 2022 upprepas vilket är för tillfället svårt att förutse. Vidare så införs den nya lagstiftningen för 11 timmars dygnsvila 1 oktober vilket verksamheten utreder effekterna av.

Socialnämnden beräknas hålla budgeten för investeringar för verksamhetsåret 2023.

Åtgärder för en budget i balans i Verksamhetsplan 2023-2025

Sparåtgärderna 2023 som nämnden beslutat om i verksamhetsplanen ska uppdateras i ekonomisystemet under april. Åtgärderna är:

- Sänkt budget för bostadsanpassning 1,6 mkr: Utfallet per mars är -0,2 mkr. Bedömningen är att sparåtgärden håller
- Statsbidrag för att minska timanställda 1,5 mkr: intäkten är en del i sparåtgärder
- Fördröjning av rekrytering tjänster 0,6 mkr: Tjänsterna är inte tillsatta och bedömningen är att sparåtgärden håller.
- Minska budget LSS-kontaktperson 0,2 mkr: Utfallet per mars är -0,1 mkr och bedömningen är att sparåtgärden håller.

Yrkanden

Béatrice Öman (S) föreslår i ett tilläggsyrkande att förvaltningsledningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öka antalet demensboendeplatser och att uppdraget återrapporteras senast 15 juni 2023.

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden beslutar bifalla Ömans (S) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar så.

Särskilt yttrande

Inger Eriksson (SD) lämnar till protokollet att socialnämnden behöver ett tillskott till budgetramen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-04-20
Ekonomisk månadsrapport mars 2023

För kännedom

Kommunstyrelsen



Socialnämnden

§ 49 Socialnämndens budgetförutsättningar 2024-2026

SOC-2023-00004

Socialnämndens beslut

Kommunfullmäktige föreslås anta socialnämndens budgetförutsättningar 2024-2026.

Reservationer

Gunnar Halin (BA) reserverar sig till förmån för sitt avslagsyrkande.

Beskrivning av ärendet

Den senast fastställda befolkningsprognosen påvisar en ökning av de demografiska grupper som har ett behov av vård och omsorg. Detta kommer innebära ett ökat behov av hemtjänst, hemsjukvård samt en ökad efterfrågan av äldreboendeplatser. Detta tillsammans med en redan ansträngd ekonomi och besparingar kommer medföra utmaningar för socialnämnden. Rekrytering av personal är ytterligare en utmaning inom vård och omsorg.

Neddragning av ram enligt anvisningar

Sparkrav på 2 % 2025 vilket motsvarar 17 mkr samt ytterligare 2 % 2026 ska genomföras motsvarande 34 mkr.

Effekt av demografi/volymförändringar

Med tanke på demografin, där Boden väntas att öka med 327 personer i åldern +80 under 2023–2026, och med bakgrund av att antalet äldreboendeplatser ej planeras att utökas utan att förslaget är en reduktion av platser så innebär det att biståndsbehovet kommer ersättas av hemtjänst och hemsjukvård. Bedömningen är att kostnaderna kommer öka med 7,3 mkr från 2024 och ytterligare utökningar 2025 och 2026.

Övrigt

Vårdnära service genomfördes tidigare inom Kvalitetslyftet, detta avskaffades i handlingsplanen för ekonomi i balans 2019. Mot bakgrund av nuvarande och framtida utmaningar inom äldreomsorgen så föreslås fortsatt implementering av vårdnära service vid äldreboende. Syftet är då att frigöra tid för undersköterskor för det brukarnära omsorgsarbetet. Vårdnära service föreslås att utföra vissa serviceuppgifter såsom städning av brukarnas rum, förrådshantering osv., vilket ger en utökning av ramen med 1,5 mkr i personalkostnader.

Inom Boende och stöd finns en kö till gruppboendestäder, det finns där individer som får vänta länge på en bostad. Därmed finns det troligtvis behov av utökade platser under 2024 motsvarande en kostnad 4,0 mkr.



Socialnämnden

För att kunna möta kommande behov av demensvård föreslås att 36 platser vid Björknäsgårdens äldreboende konverteras till demensplatser. Detta ger också en bättre balans mellan somatiska och demensplatser. Kostnaden bedöms till 2,0 mkr.

Ett öppnande av dagverksamhet på Garnis har stor betydelse för många människor. Forskning visar på att insatser i denna form kan förlänga hemmaboende och öka livskvaliteten för äldre. Omfattningen av vistelsen bör anpassas efter förmåga, behov och önskemål. I första hand föreslås att verksamheten öppnas för äldre att besöka utan föregående biståndsbeslut. Detta innebär en ökad kostnad med 1,5 mkr under 2024.

Över- och underskottfonden tillåts uppgå till $\pm 4\%$ av nettobudgetramen som är 849 mkr. Den uppgår till $-7,1\%$ vilket innebär att $3,1\%$ av nettobudgetramen ska återställas inom 3 år. Återställningskravet uppgår till 26 mkr. Om socialförvaltningen ska fortsatt kunna driva verksamheten inom vård och omsorg med bibehållen kvalitet samt följa lagstiftningen så är det inte rimligt att underskottsfonden ska återställas. Orsaken till delar av underskottet är omhändertagandet av 70 ofinansierade nya äldreboendeplatser vid Björknäsgården.

Åtgärder/finansiering

Inköp av dagligvaror kommer ersättas av stöd att själv genomföra digitala inköp vilket leder till minskade kostnader.

För att uppnå en budget i balans samt sparkraven 2025 och 2026 har det arbetats fram olika åtgärder. Ett av förslagen är att stänga Ågården våning 3 och 4, och omvandla motsvarande antal somatikplatser till demensvårdplatser vid Björknäsgården. Vilket sänker antalet somatiska vårdplatser och ökar andelen demensvårdplatser. Socialförvaltningen har i en tidigare sparåtgärd stängt Ågården våning 3 och 4 vilket resulterade i att den fick öppnas igen drygt ett år senare på grund av ökat behov av platser. Därmed är denna sparåtgärd osäker.

Inom socialförvaltningen pågår en översyn av insatsen LSS-kontaktpersoner mot bakgrund av att Bodens kommun har en av landets högsta kostnader i förhållande till jämförbara kommuner och där bedömningen är att sänka kostnaden med 1,4 mkr.

Det har funnits ett tillfälligt behov av vaken natt vid gruppboende i Harads. Detta behov kommer att avvecklas till 2024.

En ytterligare led i besparingen är att minska budgeten för bostadsanpassning, de senaste åren har bostadsanpassningen gått med överskott. Dock bör man ha i åtanke att det kan komma större ärenden som inte kan förutses.



Socialnämnden

Ett våningsplan vid korttidsboendet Garnis hålls för närvarande vakant som har delfinansierat när Ågården våning 3 och 4 öppnades. Dessa platser föreslås hållas fortsatt vakanta.

Beredningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås anta socialnämndens budgetförutsättningar 2024-2026.

Yrkanden

Gunnar Halin (BA) yrkar avslag på beredningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer Halins (BA) avslagsyrkande mot beredningens förslag och finner att nämnden beslutar enligt beredningens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-04-18
Socialnämndens budgetförutsättningar 2024-2026

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige



Socialnämnden

§ 50 Yttrande över revisionsrapport Uppföljning av fördjupade granskningar och riktade uppdrag
SOC-2023-00071

Socialnämndens beslut

Tjänsteskrivelse daterad 2023-04-11 lämnas som nämndens yttrande till kommunrevisionen.

Beskrivning av ärendet

Kommunrevisionen har översiktligt följt upp hur de fördjupade granskningarna under den senaste mandatperioden har behandlats av berörda nämnder och kommunstyrelsen. Syftet har varit att bedöma om hanteringen är ändamålsenlig och har förutsättningar att bidra till det löpande förbättringsarbetet som nämnderna och kommunstyrelsen bedriver. Vidare har syftet varit att följa upp hur de av fullmäktige riktade uppdrag som lämnats under mandatperioden hanteras av nämnderna och styrelsen.

Den sammantagna bedömningen var att socialnämndens hantering av fördjupade revisionsgranskningar är ändamålsenlig och har förutsättningar att bidra till det löpande förbättringsarbetet som nämnden bedriver. Bedömningen var även att socialnämnden har genomfört och återrappporterat de av fullmäktige riktade uppdragen som lämnats under mandatperioden.

Utifrån granskningen lämnades följande rekommendationer till kommunstyrelsen och granskade nämnder:

- Säkerställa att det i beslut, i de fall det saknas, framgår tydligt vilka åtgärder som beslutas, när åtgärderna senast ska genomföras och eventuellt följas upp samt vem som är ansvarig för åtgärderna.
- Säkerställa att de riktade uppdragen på ett systematiskt sätt följs upp och återrappporterats till kommunfullmäktige.

Socialförvaltningens yttrande över revisionsrapporten

Socialnämnden arbetar för att säkerställa att de fördjupade revisionsgranskningar som lämnats till socialnämnden samt de riktade uppdrag som lämnats av kommunfullmäktige hanteras på ett strukturerat och systematiskt sätt. Nämnden kommer även fortsättningsvis att arbeta på samma sätt.

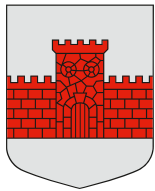
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-04-11

Revisionsrapport Uppföljning av fördjupande granskningar och uppdrag

Beslutet skickas till

Kommunrevisionen



Socialnämnden

§ 51 Yttrande över revisionsrapport Hantering av IT-störningar

SOC-2023-00073

Socialnämndens beslut

1. Verksamhetschef hälso- och sjukvård ges i uppdrag att säkerställa att riktlinjer/rutiner avseende läkemedelshantering vid IT-avbrott tas fram. Verksamhetschef för hälso- och sjukvård ger även i uppdrag att säkerställa att det finns fungerande arbetssätt om störningar skulle inträffa. Uppdraget återrapporteras till nämnden senast 12 september 2023.
2. Tjänsteskrivelse daterad 2023-04-11 lämnas som nämndens yttrande till kommunrevisionen.

Beskrivning av ärendet

Kommunrevisionen har genomfört en granskning med syftet att bedöma om kommunen har ändamålsenliga rutiner för att kunna upprätthålla verksamheter vid större IT-störningar.

Den sammantagna bedömningen var att kommunen på nämndnivå endast delvis har ändamålsenliga rutiner för att kunna upprätthålla verksamheter vid större IT-störningar. Detta grundar sig i att skriftliga rutiner i de flesta fall helt saknas och i något fall delvis saknas. Vidare grundar sig bedömningen i att det inom utvalda verksamhetsområden finns en medvetenhet gällande IT-avbrott och dess eventuella konsekvenser och det finns också till övervägande del fungerande arbetssätt samt dokumentation i form av exempelvis riktlinje eller checklista för vilka åtgärder som ska vidtas om ett IT-avbrott skulle inträffa.

Utifrån granskningen lämnas följande rekommendation till Socialnämnden:

- Att arbeta fram/färdigställa skriftliga riktlinjer/rutiner där det framgår hur arbetet inom de väsentligaste verksamhetsområdena ska bedrivas vid eventuellt IT-avbrott.

Socialförvaltningens yttrande över revisionsrapporten

Revisionsgranskningen pekar främst på brister inom området läkemedelshantering. Utifrån detta ges verksamhetschef för hälso- och sjukvård i uppdrag att säkerställa att riktlinjer/rutiner inom området tas fram.

Verksamhetschef för hälso- och sjukvård samt ges även i uppdrag att säkerställa att det finns fungerande arbetssätt om störningar skulle inträffa.

Uppdraget återrapporteras till nämnden senast 12 september 2023.



Socialnämnden

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-04-11

Revisionsrapport Granskning av hantering av IT-störning

För kännedom

Kommunrevisionen



Socialnämnden

§ 52 Projektportfölj 2023

SOC-2023-00074

Socialnämndens beslut

Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Som ett led i socialnämndens kvalitetsledningssystem är det lagt in i nämndens årshjul att regelbundet följa upp det utvecklings- och förbättringsarbete som bedrivs i förvaltningen i form av en projekt- och uppdragsportfölj.

Projektportföljen innehåller redovisningar av pågående projekt i socialförvaltningen samt uppdrag som kommer från socialnämnden eller kommunfullmäktige.

En uppföljning av Projektportföljen redovisas till socialnämnden i november 2023.

Beslutsunderlag

Projekt- och uppdragsportfölj för socialförvaltningen 2023



Socialnämnden

§ 53 Björknäsgårdens patientsäkerhetsberättelse 2022

SOC-2023-00110

Socialnämndens beslut

Björknäsgårdens patientsäkerhetsberättelse 2022 läggs med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivare varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar samt att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år, finnas tillgänglig för den som vill ta del av den och den bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet.

Norlandia Care AB har en kvalitetsavdelning och ett centralt ledningssystem med anvisningar och struktur för hur Björknäsgården ska arbeta med patientsäkerhet. Det finns ett årshjul för hälso- och sjukvården.

Uppsatta mål finns för ett aktivt arbete med patientsäkerhet. Under 2022 har en utökning av kvalitetsarbete genomförts genom kontroller, mätningar av följsamhet, bland annat till basala hygien- och klädrutiner.

I rapporten framkommer svårigheter att rekrytera omsorgspersonal med adekvat utbildning och erfarenhet. Målet är att utöka utbildningsinsatserna inom bland annat demens, nutrition, munhälsa, psykisk ohälsa, palliativ vård och geriatriska sjukdomar. Legitimerad personal ska presentera vad de vill ha mer utbildning om.

Beslutsunderlag

Björknäsgårdens patientsäkerhetsberättelse 2022

För kännedom

Björknäsgårdens äldreboende



Socialnämnden

§ 54 Patientsäkerhetsrapport 2023

SOC-2023-00120

Socialnämndens beslut

Patientsäkerhetsrapport april 2023 läggs med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden beslutade 2023-03-28 § 34 att anta en plan för patientsäkerhetsrapportens innehåll med följande innehåll och upplägg:

Vid varje återstående nämnd under 2023 presenteras en nationell kvalitetsindikator för god vård och omsorg. De nationella kvalitetsindikatorerna för god vård och omsorg är: kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig. Vid varje tillfälle beskrivs vad som ingår i kvalitetsindikatorn, hur hälso- och sjukvårdsverksamheterna arbetar med indikatorn samt nyckeltal för uppföljning. Vid utvalda tillfällen bjuds även verksamheter in för att berätta om arbetet med kvalitetsindikatorn. Presentation skickas ut inför nämnd.

I patientsäkerhetsrapporten ingår även att klagomål, avvikelser och andra händelser av större eller principiell betydelse samt inkomna beslut från tillsynsmyndigheter, av större eller principiell betydelse, rapporteras till närmast följande nämnd.

Patientsäkerhetsrapport april 2023

Verksamheten hälso- och sjukvård har upprättat en rapport där kvalitetsindikatorn kunskapsbaserad redovisas. I de framkommer bland annat att vården och omsorgen ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygga på både vetenskap och beprövad erfarenhet.

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Sarah

Emma Strandberg, chef biståndsenheten, redogör för en anmälan enligt Lex Sarah, dnr SOC-2023-00112. Anmälan gäller missförhållandet att en boende på ett äldreboende knuffat en annan boende.

Beslutsunderlag

Patientsäkerhetsrapport april 2023



Socialnämnden

**§ 55 Bodens ridklubbs ansökan om ersättning för
instruktörstjänst för den funktionsanpassade
verksamheten 2023**

SOC-2023-00030

Socialnämndens beslut

Bodens ridklubb beviljas 175 000 kronor till instruktörstjänsten för den funktionsanpassade verksamheten 2023.

Beskrivning av ärendet

Bodens ridklubb ansöker årligen om bidrag till instruktörstjänsten för den funktionsanpassade verksamheten vid ridklubben. Instruktören arbetar med personer som har någon form av funktionsnedsättning och är i behov av särskilda instruktioner eller hjälpmedel vid ridning.

Målsättning under 2023 för Bodens ridklubb är att fortsätta driva denna verksamhet inom ramen för en 50 % tjänst där de värnar om att kunna behålla en hög kvalité på ridningen även under de förestående ombyggnationerna av ridanläggningen.

Bidragsansökan för 2023 är 175 000 kronor. Sökt bidragsbelopp är finansierat inom socialnämndens budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-13

Bodens ridklubbs ansökan om ersättning för funktionsanpassade verksamheten 2023.

För kännedom

Bodens ridklubb



Socialnämnden

**§ 56 Uppdrag att lämna yttrande i tillsynsärendet Medicinsk
vård och behandling vid särskilda boenden för äldre**
SOC-2022-00238

Socialnämndens beslut/förslag

Socialnämndens ordförande Béatrice Öman (S) får i uppdrag att lämna yttrande i tillsynsärendet Medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre. Yttrandet delges nämnden vid sammanträdet 23 maj.

Beskrivning av ärendet

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har genomfört en inspektion avseende den kommunala hälso- och sjukvården i Bodens kommun. Denna inspektion är en del i IVO:s nationella tillsyn av medicinsk vård och behandling för personer som bor på särskilda boende för äldre, SÄBO. I tillsynen har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskat följande områden:

- Individuell bedömning och kompetensnivå
- Dokumentation och personalkontinuitet
- Läkemedelshantering
- Vård i livet slutskede

IVO konstaterar följande brister inom Bodens kommuns äldreboenden:

- den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning.
- dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det saknas tillräcklig kontinuitet i personalgruppen som främjar en god vård.
- läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt.
- vården i livets slutskede sker inte enligt gällande regelverk.

IVO begär med stöd av 7 kap. 20 § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, att nämnden redovisar

- de förbättringsåtgärder som pågår, vidtagits eller planeras inom dessa områden för att komma till rätta med de brister som IVO konstaterat,
- uppgifter om när åtgärderna genomförts eller kommer att genomföras,
- samt hur och när effekten av planerade, pågående och vidtagna åtgärder kommer att följas upp.

Redovisningen ska ha kommit in till IVO senast den 22 maj 2023. Om bristerna inte avhjälpas eller om begärd redovisning inte kommer in inom angiven tid kan IVO komma att fatta beslut om föreläggande med eller utan vite.



Socialnämnden

Yttrandet hinner inte färdigställas till sammanträdet 25 april varför socialförvaltningen har begärt anstånd för att nämnden ska kunna lämna sitt yttrande vid sammanträdet 23 maj men begäran om anstånd har inte beviljats av IVO.

Därför föreslås socialnämndens ordförande Béatrice Öman (S) få i uppdrag att lämna yttrandet i tillsynsärendet Medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre. Yttrandet delges nämnden vid sammanträdet 23 maj.

Beslutsunderlag

IVO:s beslut 2023-03-27 i tillsynsärendet 3.5.1-38816/2022

Beslutet skickas till

Béatrice Öman (S)
Hälso- och sjukvårdsenheten



Socialnämnden

§ 57 Meddelanden

SOC-2023-00010

Socialnämndens beslut

Socialnämndens meddelandelista noteras till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har tagit fram en förteckning över meddelanden till socialnämnden enligt nedan:

Kommunstyrelsens beslut 2023-04-03 § 32 Över- och underskottshantering i bokslut 2022

Kommunstyrelsens beslut 2023-04-03 § 31 Verksamhetsberättelser 2022 från samtliga nämnder/styrelser samt bolagen/stiftelsen

Kommunstyrelsen beslut 2023-04-03 § 34 Årsredovisning 2022



Socialnämnden

§ 58 Övriga frågor/information

Socialnämndens beslut

Informationen noteras till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Helena Nordvall (M) frågar om kommunens stöd till Kvinnojouren har upphört och i så fall varför.

Ordförande Béatrice Öman (S) meddelar att någon förändring av kommunens stöd till Kvinnojouren inte är aktuell och Kvinnojourens ansökan om verksamhetsbidrag för 2023 beslutas om på nämnden 23 maj.



Socialnämnden

**§ 59 Yttrande till förvaltningsrätten över ansökan om
särskild avgift enligt 16 kap SoL, mål nr 554-23**
SOC-2023-00129

Socialnämndens beslut

Socialnämnden delar Inspektionen för vård och omsorgs bedömning i ärendet och bestrider inte ansökan om avgift eller avgiftens storlek.

Beskrivning av ärendet

Inspektionen för vård och omsorg har hos Förvaltningsrätten i Luleå ansökt om att Bodens kommun, enligt 28 a § första stycket LSS, ska erlägga en särskild avgift om 10 000 kronor då kommunen dröjt oskäligt lång tid med att verkställa ett beslut om insats.

IVO anser att oskäligt dröjsmål har uppstått i ett ärende där en enskild blivit beviljad insats i form av bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS. Den enskilde beviljades insatsen den 17 juni 2021. IVO bedömer att oskäligt dröjsmål uppstod åtta månader därefter, den 17 februari 2022. Det oskäligen dröjsmålet pågick fram till den 22 februari 2023 när den enskilde fick ett erbjudande om bostad.

I sin ansökan anger IVO att de kostnader kommunen haft för de kompenserande insatserna överstiger kostnaden för den uteblivna insatsen. Att kostnaderna för den uteblivna insatsen är lägre än kommunens kostnader för de kompenserande insatserna saknar dock betydelse i frågan om särskild avgift ska utdömas. IVO anser att en särskild avgift ändå bör dömas ut.

Mot bakgrund av omständigheterna i ärendet gör IVO bedömningen att den särskilda avgiften ska fastställas till det lägsta lagstadgade beloppet, 10 000 kronor.

Socialförvaltningens yttrande

Socialnämnden delar Inspektionen för vård och omsorgs bedömning att det varit ett oskäligt dröjsmål och finner såväl ansökan om avgift som avgiftens storlek skälig.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-04-19

Förvaltningsrättens föreläggande i mål 554-23 aktbilaga 2

För kännedom

Förvaltningsrätten i Luleå



Socialnämnden

§ 60 Sekretesshandlingar för kännedom

SOC-2023-00011

Socialnämndens beslut

Redovisade meddelanden noteras till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Meddelanden enligt förteckning nedan redovisas till socialnämnden för kännedom:

SEKRETESS
